

令和8年（ワ）第102472号 債務不存在確認等 請求事件

原告 鎌田 陽次

被告 公益財団法人日本国際教育支援協会 及び アルファ債権回収株式会社

原告 第一準備書面

令和 8年 8月 4日

東京地方裁判所民事第5部甲は2係 御中

氏 名 鎌田 陽次 印

第1 本準備書面の位置付け

1 原告は、本件訴状において、被告公益財団法人日本国際教育支援協会（以下「被告 JEES」という。）が平成30年11月27日の代位弁済により取得したと主張する求償債権（以下「本件求償権」という。）について、旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効はすでに完成していることを主張した。

2 また、原告は、被告アルファ債権回収株式会社（以下「被告アルファ」という。）が、被告 JEES から本件求償権の管理回収業務を受託したとして、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義の銀行口座への一括送金を求め、さらに支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を通知していることから、被告アルファについても、本件求償権について原告に支払を請求し、督促し、又は弁済の受領を求める法律上の地位を有しないことの確認を求めている。

3 本準備書面は、訴状記載の主張を前提として、現時点で原告が把握している資料、公開情報、本件通知書及び督促状の記載内容等に基づき、本件において確認を要すると考える事項を整理し、被告らに対して必要な範囲で釈明を求める趣旨のものである。

4 原告は、本準備書面により、裁判所の訴訟指揮を妨げ、又は争点整理を主導しようとするものではない。本準備書面及び別紙「論点整理表及び求釈明事項案」は、あくまで審理の円滑化、被告らの応答範囲の明確化、及び裁判所による争点整理に資するための整理資料として提出するものである。

5 したがって、本準備書面及び別紙記載の各事項について、採否、順序及び範囲は裁判所の訴訟指揮に全面的に従う。原告は本人訴訟であり、訴訟実務に不慣れな面があるため、記載事項に過不足又は不適切な点がある場合には、裁判所のご指摘に従い、適宜整理、削除又は補正する意向である。

第2 本件の中核的争点

本件の中核的争点は、少なくとも以下の各点である。

- 1 本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるか。
 - 2 本件求償権について、平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済日を起算点として、令和 5 年 11 月 27 日頃までに消滅時効が完成しているか。
 - 3 原告の令和 8 年 4 月 10 日付消滅時効援用通知書により、本件求償権について消滅時効援用の効力が生じているか。
 - 4 仮に被告らが本件求償権について 10 年の消滅時効期間が適用されると主張する場合、その法的根拠、起算点、時効更新又は完成猶予事由は何か。
 - 5 被告 JEES が公益財団法人であること、又は機関保証制度が公益的性質を有することを理由として、本件求償権の非商事性が当然に導かれるのか。
 - 6 本件求償権が、保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託、被告アルファ名義口座への送金指定等を伴う制度的な保証・回収過程の中で行使されていることは、本件求償権の商事性又は非商事性の判断においてどのように位置付けられるのか。
 - 7 被告アルファが、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への一括送金を求めたことについて、同社がどのような受託範囲及び弁済受領権限を有していたのか。
 - 8 原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、被告らが同通知に対する個別回答又は時効不成立理由の説明をしないまま、普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付したことが、信義則上相当であったか。
 - 9 被告アルファによる実際の督促態様が、同社の掲げる話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮と整合するか。
 - 10 被告 JEES による本件回収委託及び督促態様が、同協会の掲げる個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の制度案内と整合するか。
 - 11 被告 JEES と被告アルファとの間で、原告の時効援用通知、本件通知書及び督促状の文面、普通郵便による送付、支払期限、約 199 万円の一括請求、アルファ名義口座への送金指定、法的手続示唆等について、どのような情報共有、指示、承認、監督又は合議が行われたのか。
-

第 3 本件求償権の商事性又は非商事性について

- 1 本件において原告が問題としているのは、単に JASSO の奨学金返還債権の性質ではなく、被告 JEES が平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済により取得したと主張する本件求償権そのものの法的性質である。
- 2 原告は、被告 JEES が公益財団法人であること自体を争うものではない。
- 3 しかし、被告 JEES が公益財団法人であることのみをもって、同法人が取得し又は行使するすべての債権について当然に商事性が否定されるものではないと考える。
- 4 本件機関保証制度は、保証料徴収、保証料算定、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託等を伴う制度である。
- 5 さらに、本件では、被告 JEES の求償権であると表示されているにもかかわらず、実際の督促及び送金先指定は、被告アルファにより、被告アルファ名義で行われている。

6 したがって、被告らが本件求償権について10年の消滅時効期間を主張し、又は本件求償権の非商事性を主張する場合には、被告 JEES が公益財団法人であることのみならず、上記の保証料徴収、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託及び被告アルファ名義口座への送金指定等の実態と、本件求償権の非商事性がどのように整合するのかを明らかにする必要がある。

7 原告は、これらの事情のみをもって直ちに本件求償権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。もっとも、これらは、本件求償権の法的性質、公益性又は商事性、及び被告らの権利行使又は督促態様の信義則上の相当性を判断するための重要な補助事情である。

第4 原告による消滅時効援用通知後の対応が本件で重要であること

1 原告は、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

2 同通知は、内容証明郵便及び配達証明により送付されたものであり、原告としては、単なる問合せ又は曖昧な連絡ではなく、法的効果を意図した正式な意思表示として送付したものである。

3 これに対し、被告アルファは、その後、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示した通知書及び督促状を送付し、令和8年6月17日を支払期限として、同社名義の銀行口座への一括送金を求めた。

4 しかし、同通知書及び督促状には、原告の時効援用通知に対して、被告らがなぜ消滅時効の完成を認めないのか、本件求償権に何年の時効期間が適用されると考えているのか、時効起算点及び時効更新又は完成猶予事由をどのように把握しているのかについて、具体的な説明はなされていなかった。

5 また、同通知書及び督促状は普通郵便により送付されたものであり、原告が実際に同書面を確認した時点で、支払期限までの期間は実質2日程度しか存在しなかった。

6 原告は、普通郵便による督促一般が直ちに違法であると主張するものではない。

7 しかし、本件では、原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、被告らがこれに対する個別回答又は時効不成立理由の説明をしないまま、到達確認不能な普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した点が問題となる。

8 このような対応は、原告に対し、時効援用通知が無視されたのではないか、時効援用が無効であったのではないか、電話連絡又は返済相談をしなければならないのではないか、支払又は債務承認をしなければならないのではないかと混乱を生じさせ得るものである。

9 したがって、本件では、本件求償権の時効成否のみならず、原告の時効援用通知後における被告らの対応が、信義則、適正な債権管理回収業務、及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが重要な争点となる。

第5 被告アルファの受託範囲、弁済受領権限及びアルファ名義口座への送金指定について

1 本件通知書及び督促状では、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。

- 2 一方で、現実に原告へ通知書及び督促状を送付し、支払又は連絡を求め、自己名義口座への一括送金を求めたのは被告アルファである。
 - 3 そのため、本件では、被告アルファが、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求め、弁済を受領することについて、どのような受託範囲及び弁済受領権限を有していたのが問題となる。
 - 4 また、本件通知書及び督促状では、本件求償権の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されているにもかかわらず、現実の送金先として指定されているのは被告アルファ名義の銀行口座である。
 - 5 原告は、債権回収会社が委託者のために弁済金を受領すること一般が直ちに違法であると主張するものではない。
 - 6 しかし、本件では、被告 JEES の求償権であると表示されているにもかかわらず、送金先が被告アルファ名義口座であり、当該口座が被告 JEES のための弁済金を管理する口座であるのか、被告アルファ自身の一般口座であるのか、又は委託者弁済金の分別管理上どのような性質の口座であるのか、債務者である原告からは明らかでない。
 - 7 したがって、被告らに対しては、被告アルファの受託範囲、弁済受領権限、被告アルファ名義口座への送金指定の根拠、当該口座の性質、弁済金の分別管理、被告 JEES への帰属又は送金、及び本件求償権への充当関係について、必要な範囲で釈明を求める必要がある。
 - 8 特に、被告 JEES が公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性又は 10 年の消滅時効期間を主張する場合には、被告アルファ名義口座への送金指定という回収態様が、公益性、透明性及び債務者保護とどのように整合するのかも確認される必要がある。
-

第6 被告 JEES と被告アルファとの情報共有、指示、承認及び監督関係

- 1 本件では、時効援用通知を受領した主体、形式上の債権者又は委託者、現実に督促を行った主体、督促文面を作成した主体、支払期限を設定した主体、及びアルファ名義口座への送金指定を決定した主体が必ずしも明確ではない。
- 2 原告が消滅時効援用通知を送付した後、被告アルファがこれをどのように処理し、被告 JEES へ共有したのか、又は共有しなかったのかは、本件の重要な確認事項である。
- 3 また、本件通知書及び督促状の文面、普通郵便による送付、令和 8 年 6 月 17 日という支払期限、約 199 万円の一括請求、アルファ名義口座への送金指定、法的手続示唆、相談導線の不案内等について、被告 JEES が事前に確認、承認又は指示していたのか、それとも被告アルファの独自判断であったのかも明らかではない。
- 4 被告 JEES がこれらを承認又は指示していたのであれば、被告 JEES 自身の個別対応方針、相談導線、公益性又は非商事性主張との整合性が問題となる。
- 5 他方、被告アルファが独自判断でこれらを行ったのであれば、被告 JEES が自己の求償権回収について、受託会社をどのように監督していたのが問題となる。
- 6 したがって、被告両名に対し、原告の時効援用通知、本件通知書及び督促状の作成、送付、期限設定、送金先指定、法的手続示唆、及び相談導線の案内を行わなかったことについて、情報共有、指示、承認、監督又は合議の有無及び内容を明らかにするよう釈明を求める必要がある。

第7 被告らの公開説明及び相談導線との整合性

- 1 被告 JEES は、代位弁済後の返済、返済猶予、返済免除、返済プラン等について相談導線を設けている。
 - 2 また、被告アルファは、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている。
 - 3 一方で、本件では、原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由、請求額内訳、相談可能性等を個別に説明することなく、普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求め、法的手続等を示唆する通知が行われた。
 - 4 したがって、本件対応が、被告 JEES の掲げる個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の制度案内と整合するのか、また、被告アルファの掲げる話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮と整合するのかが問題となる。
 - 5 特に、原告が内容証明郵便及び配達証明により時効援用通知を送付したことは、本人からの正式な意思表示であるにもかかわらず、被告らがこれを相談又は説明の入口として扱わず、短期限の一括請求及び法的手続示唆を行った点について、被告らの公開説明との整合性が確認される必要がある。
-

第8 信義則上の整理

- 1 民法1条2項は、権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないと定めている。
 - 2 本件において、被告らが本件求償権についてなお請求可能であると考えるのであれば、原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、まず、本件求償権の法的性質、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額の内訳、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限等を具体的に説明することが、信義則上自然な対応であったと考えられる。
 - 3 しかし、本件では、そのような説明を経ることなく、普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求め、さらに法的手続等を示唆する通知書及び督促状が送付された。
 - 4 また、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES とされながら、現実の送金先として被告アルファ名義口座が指定されており、当該口座の性質、弁済金の分別管理、被告 JEES への帰属又は送金、及び本件求償権への充当関係は、債務者である原告からは明らかではなかった。
 - 5 被告 JEES は、個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の導線を掲げている。また、被告アルファは、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている。
 - 6 それにもかかわらず、本件では、原告の時効援用通知に対し、まず法的見解、請求根拠、相談可能性を説明するのではなく、短期限、高額一括請求、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆を含む通知が行われた。
 - 7 したがって、本件においては、被告らの権利行使及び督促態様が、信義則、公益目的、適正な債権管理回収業務、透明性、債務者保護、及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが問題となる。
-

第9 別紙「論点整理表及び求釈明事項案」の提出

- 1 原告は、本準備書面に加え、別紙「論点整理表及び求釈明事項案」を提出する。

- 2 同別紙は、本件において確認を要すると考える事項を、被告アルファに関する事項、被告 JEES に関する事項、被告両名を横断して確認すべき事項、保証料及び機関保証制度の運用に関する補助的確認事項、並びに統合的に見えてくる論点に分けて整理したものである。
 - 3 同別紙は、原告の主張を不必要に拡張し、又は本件訴訟を制度一般の適否に拡大する趣旨のものではない。
 - 4 同別紙は、あくまで本件求償権の時効成否、本件求償権の法的性質、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限、被告両名間の情報共有及び監督関係、時効援用通知後の督促態様の相当性、並びに被告らの公益性又は非商事性主張と実際の保証・回収実務との整合性を確認するための整理資料である。
 - 5 同別紙記載の各事項について、採否、順序及び範囲は裁判所の訴訟指揮に全面的に従う。原告としても、裁判所が不要又は過剰と判断される事項については、適宜整理、削除又は補正する意向である。
-

第10 結論

- 1 以上のとおり、本件では、本件求償権の時効成否に加え、原告の時効援用通知後における被告らの対応、被告 JEES と被告アルファとの情報共有、委託、指示、承認及び監督関係、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限、アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理、並びに普通郵便、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む督促態様の相当性が重要な争点となる。
- 2 また、被告らが本件求償権について10年の消滅時効期間を主張し、又は本件求償権の非商事性を主張する場合には、被告 JEES が公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性と、保証料徴収、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定等の実態とが、どのように整合するのかについても確認を要する。
- 3 原告は、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、被告らに対し、上記各事項について必要な範囲で釈明を求める。
- 4 なお、本準備書面及び別紙記載の各事項について、裁判所が不要又は過剰と判断される事項については、裁判所の訴訟指揮に従い、整理、削除又は補正する意向である。

以上

別紙

論点整理表及び求釈明事項案

第1 本別紙の位置付け

- 1 本別紙は、原告が現時点で把握している資料、公開情報、本件通知書及び督促状の記載内容、並びに提出済み訴状における主張を前提として、本件において確認を要すると考える事項を整理したものである。
 - 2 原告は、本別紙により、裁判所の訴訟指揮を妨げ、又は争点整理を主導しようとするものではない。
 - 3 本別紙は、裁判所が法と良心に従い判断されるための素材として、原告が現時点で把握している論点、確認事項及び求釈明候補を体系的に整理したものであり、採否、順序及び範囲については、裁判所の訴訟指揮に全面的に従うものである。
 - 4 また、原告は本人訴訟であり、訴訟実務に不慣れな面があるため、本別紙の記載に過不足又は不適切な点がある場合には、裁判所のご指摘に従い、適宜整理、削除又は補正する意向である。
 - 5 もっとも、本件では、単に本件求償権の時効期間のみならず、被告アルファ債権回収株式会社による督促態様、被告公益財団法人日本国際教育支援協会との委託・監督関係、原告による消滅時効援用通知後の処理、被告らの公開説明と実際の対応との整合性、及び被告 JEES が主張し得る公益性又は非商事性と実際の保証・回収実務との整合性が相互に関連している。
 - 6 そのため、原告としては、個別に断片的な釈明を求めるよりも、あらかじめ確認事項を体系化して提示する方が、被告らの応答範囲を明確化し、裁判所の争点整理及び審理の円滑化に資すると考え、本別紙を提出する。
-

第2 本件における中核的争点

本件における中核的争点は、少なくとも以下の各点である。

1 本件求償権の時効期間

- 1 本件で問題となる債権は、被告 JEES が平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済により取得したと主張する求償債権である。
- 2 原告は、本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであり、平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済日を起算点として、令和 5 年 11 月 27 日頃までに消滅時効が完成していると主張する。
- 3 したがって、被告らが本件求償権について 10 年の消滅時効期間が適用されると主張する場合には、その法的根拠、起算点、時効更新又は完成猶予事由を明らかにする必要がある。

2 本件求償権の商事性又は非商事性

- 1 本件では、被告 JEES が公益財団法人であることのみをもって、本件求償権の非商事性が当然に導かれるかが問題となる。
- 2 原告は、被告 JEES が公益財団法人であること自体を争うものではない。

3 しかし、本件求償権は、保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託、被告アルファ名義口座への送金指定等を伴う制度的な保証・回収過程の中で行使されている。

4 そのため、被告 JEES が公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性を主張する場合には、上記の保証料徴収、求償権行使、債権回収会社委託及び回収実務との整合性を明らかにする必要がある。

5 原告は、これらの事情をもって直ちに本件求償権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。もっとも、これらは、本件求償権の法的性質、商事性又は非商事性、並びに被告らの権利行使及び督促態様の相当性を判断する上で重要な背景事情である。

3 原告による時効援用通知後の対応

1 原告は、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

2 同通知は、内容証明郵便及び配達証明により送付されたものであり、単なる問合せ又は曖昧な連絡ではなく、法的効果を意図した正式な意思表示である。

3 それにもかかわらず、被告アルファは、その後、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示した通知書及び督促状を普通郵便により送付し、令和8年6月17日を支払期限として、同社名義の銀行口座への一括送金を求めた。

4 同通知書及び督促状には、原告の時効援用通知に対して、被告らがなぜ消滅時効の完成を認めないのか、本件求償権に何年の時効期間が適用されると考えているのか、時効起算点及び時効更新又は完成猶予事由をどのように把握しているのかについて、具体的な説明はなされていなかった。

5 したがって、本件では、時効援用通知後における被告らの対応が、信義則、適正な債権管理回収業務、及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが問題となる。

4 被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限

1 本件督促状上、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。

2 一方で、現実に原告へ通知書及び督促状を送付し、支払又は連絡を求め、自己名義口座への一括送金を求めたのは被告アルファである。

3 したがって、被告アルファが、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求め、弁済を受領することについて、どのような受託範囲及び弁済受領権限を有していたのが問題となる。

4 また、被告アルファ名義口座への送金指定について、当該口座が、被告 JEES のために収受される弁済金を管理する口座として、被告アルファ自身の財産とどのように区分管理されるものか、及び原告から見て当該送金が被告 JEES に対する本件求償権の弁済として処理されることをどのように確認できるのかも、必要に応じて確認されるべきである。

5 被告 JEES と被告アルファの委託・監督関係

1 本件では、時効援用通知を受領した主体、形式上の債権者又は委託者、現実に督促を行った主体、督促文面を作成した主体、支払期限を設定した主体、及びアルファ名義口座への送金指定を決定した主体が必ずしも明確ではない。

2 したがって、被告 JEES と被告アルファとの間で、原告の時効援用通知、本件通知書及び督促状の文面、普通郵便による送付、支払期限、約 199 万円の一括請求、法的手続示唆、アルファ名義口座への送金指定、相談導線の不案内等について、どのような情報共有、指示、承認、監督又は合議が行われたのかを確認する必要がある。

第3 本件における確認順序及び争点連関

本件では、以下の順序に従って事実関係及び法的評価を整理することが相当であると考ええる。

1 時効援用通知の受領及び共有

まず、原告の令和8年4月10日付消滅時効援用通知書について、被告アルファがいつ受領したのか、これを本件求償権に対する時効援用通知として処理したのか、及び被告 JEES へ報告したのかを確認する必要がある。

2 時効不成立判断の有無

次に、被告らが本件求償権について消滅時効が完成していないと判断していたのか、その場合、適用される時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由をどのように把握していたのかを確認する必要がある。

3 時効援用通知後の督促態様

その上で、被告らが時効援用通知後に、時効不成立理由を個別に説明することなく、普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した理由を確認する必要がある。

4 被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限

さらに、被告アルファが自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求めたことについて、受託範囲、弁済受領権限、送金先口座の性質、弁済金の分別管理及び被告 JEES への帰属関係を確認する必要がある。

5 被告 JEES の公益性又は非商事性主張との整合性

その上で、被告 JEES が公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性又は本件督促態様の相当性を主張する場合には、保証料徴収、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定等の実態とどのように整合するのかを確認する必要がある。

6 確認の利益及び求釈明の必要性

以上を踏まえ、本件債務の存否、消滅時効の成否、請求額の内訳、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限並びに本件通知書及び督促状の送付及び記載態様の相当性について、被告らの具体的な説明を求める必要がある。

これらの事項は、原告の被告らに対する各確認請求の前提となる事実関係を明確にするとともに、本件における争点及び審理対象を整理するために必要なものである。

【簡略フロー】 本件における確認順序及び争点連関

本件においては、以下の順序で事実関係及び法的評価を整理することが、争点整理のために有益である
と考える。

【1】 原告による消滅時効援用通知

↓

被告アルファは受領したか

↓

被告 JEES へ共有されたか

↓

被告両名は時効不成立の見解を有していたか

↓

【2】 本件求償権の法的性質

↓

5 年の商事消滅時効が適用されるか

↓

10 年時効を主張する場合、その根拠は何か

↓

公益財団法人性・機関保証制度の公益性だけで
非商事性が当然に導かれるのか

↓

【3】 時効援用通知後の督促態様

↓

時効不成立理由を説明したか

↓

普通郵便・短期限・高額一括請求・法的手続示唆が相当か

↓

債務者に混乱又は心理的圧迫を生じさせ得る態様でなかったか

↓

【4】 被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限

↓

被告アルファはどの範囲で管理回収を受託していたか

↓

アルファ名義口座への送金指定は誰が決定したか

↓

同口座は分別管理上どのような性質の口座か

↓

原告から見て、JEES への弁済として処理されることを
どのように確認できるのか

↓

【5】 公益性・非商事性主張と回収実態の整合性

↓

保証料徴収・代位弁済・求償・遅延損害金・サービサー
委託・アルファ名義口座指定は、被告 JEES が主張し得る
公益性又は非商事性と整合するか

↓

【6】 確認の利益及び求釈明の必要性

↓

本件債務の存否、時効成否、請求額内訳、受託範囲、
弁済受領権限、督促態様の相当性について、被告ら
の具体的説明を要する

上記フローは、前記 1 ないし 6 の確認順序及び各事項の関係を補助的に整理したものであり、裁判所の訴訟指揮、争点整理又は審理計画を拘束しようとする趣旨のものではない。

第4 現時点における原告の整理

- 1 原告は、本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効は完成していると考え、令和 8 年 4 月 10 日付消滅時効援用通知書により、消滅時効を援用した。
- 2 被告らがこれと異なる法的見解に立つのであれば、まず、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限、弁済金の管理及び充当関係等について、原告に対し具体的に説明することが自然であったと考える。
- 3 しかし、本件では、当該説明を経ることなく、到達確認不能な普通郵便により、短期間内の支払又は連絡を求める通知書及び督促状が送付された。
- 4 また、同通知書及び督促状は、約 199 万円の一括支払を求めるものであり、支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を示唆するものであった。
- 5 このような対応は、原告の法的地位を現実には不安定化させるものであり、本件債務不存在確認及び被告アルファによる請求、督促又は弁済受領要求の法律上の地位不存在確認を求める必要性を基礎づける事情である。
- 6 したがって、原告は、被告らに対し、本件求償権の法的性質、時効期間、時効援用通知後の処理、本件通知書及び督促状の送付理由、普通郵便及び期限設定の相当性、アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理の関係、相談導線を案内しなかった理由、並びに被告両名間の委託・監督関係について、釈明を求める必要があると考える。
- 7 なお、本別紙に記載した事項は、いずれも現時点での原告の整理及び求釈明候補であり、裁判所が不要又は過剰と判断される事項については、裁判所の訴訟指揮に従い、整理、削除又は補正する意向である。

第5 被告アルファ債権回収株式会社に関する求釈明事項

1 消滅時効援用通知の受領及び処理

- 1 原告は、令和 8 年 4 月 10 日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ債権回収株式会社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。
- 2 同通知は、内容証明郵便及び配達証明により送付されたものであり、原告としては、単なる問合せ又は曖昧な連絡ではなく、法的効果を意図した正式な意思表示として送付したものである。
- 3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。
 - (1) 被告アルファは、同通知書をいつ受領したのか。
 - (2) 被告アルファは、同通知書を、本件求償権に関する時効援用通知として処理したのか。
 - (3) 被告アルファは、同通知書を被告 JEES へ報告したのか。
 - (4) 報告した場合、その日時、方法及び報告内容は何か。
 - (5) 報告していない場合、その理由は何か。

(6) 被告アルファには、時効援用通知、債務不存在の主張、異議申立て、弁護士通知、又はこれらに準じる法的意思表示を受領した場合の社内基準、マニュアル又は確認手順が存在するのか。

(7) 上記基準等が存在する場合、本件において当該基準等は遵守されたのか。

(8) 上記基準等が存在しない場合、法務大臣許可を受けた債権回収会社として、時効援用通知を受領した後の対応をどのように判断しているのか。

2 本件通知書及び督促状の作成、発送及び到達確認

1 被告アルファは、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示し、令和8年6月17日を支払期限とし、同社名義の銀行口座への一括送金を求める通知書及び督促状を送付した。

2 同通知書及び督促状は普通郵便により送付されたものであり、原告が実際に同書面を確認した時点で、支払期限までの期間は実質2日程度しか存在しなかった。

3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書及び督促状の作成日はいつか。

(2) 本件通知書及び督促状の発送日はいつか。

(3) 本件通知書及び督促状の発送方法は何か。

(4) 本件通知書及び督促状を普通郵便で送付した理由は何か。

(5) 被告アルファは、本件通知書及び督促状の到達確認をどのように行ったのか。

(6) 支払期限を令和8年6月17日と設定した理由は何か。

(7) 普通郵便による送付である以上、実際の到達日によっては、原告に実質的な検討期間がほとんど残らない可能性を認識していたか。

(8) 原告が同書面を実際に確認した時点で、期限まで実質2日程度しか存在しなかったことについて、被告アルファはどのように評価しているか。

(9) 被告アルファは、時効援用通知後に、時効不成立理由、請求額内訳、相談可能性等を説明しないまま、短期限の支払又は連絡を求める通知を行うことが、債務者に混乱又は心理的圧迫を与え得ることを認識していたか。

3 時効援用通知後の督促の相当性

1 原告は、内容証明郵便及び配達証明により、正式に消滅時効援用通知を送付していた。

2 しかし、本件通知書及び督促状には、原告の時効援用通知に対し、被告らがなぜ時効完成を認めないのか、本件求償権について何年の消滅時効期間が適用されると考えているのか、時効起算点及び時効更新又は完成猶予事由をどのように把握しているのかについて、具体的な説明はなされていなかった。

3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 被告アルファは、本件求償権について消滅時効が完成していないと判断していたのか。

(2) その場合、適用される時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由について、どのように判断して

いたのか。

(3) 被告アルファは、上記判断を自社において行ったのか、それとも被告 JEES からの指示又は見解に基づいて行ったのか。

(4) 被告アルファは、原告の時効援用通知に対し、なぜ時効不成立理由を個別に回答しなかったのか。

(5) 被告アルファは、なぜ本件債権の法的性質、請求額内訳、時効期間、時効起算点、受託範囲、弁済受領権限等を説明しないまま、原告に対して支払又は連絡を求めたのか。

(6) 被告アルファは、時効援用通知後に、債務者へ短期限の支払又は連絡を求めることが、債務承認又は時効利益放棄方向への心理的誘導となり得ることを認識していたか。

(7) そのような心理的誘導又は誤認の危険性を回避するため、被告アルファはどのような措置を講じたのか。

(8) 被告アルファは、時効援用通知後の督促について、通常の延滞債権に対する督促と異なる確認又は審査を行っているのか。

(9) 行っている場合、本件において当該確認又は審査は実施されたのか。

(10) 行っていない場合、時効援用通知後であっても通常の督促と同様に処理してよいと判断する理由は何か。

4 「再三にわたり請求」との記載に関する事項

1 本件通知書には、被告アルファが原告に対し、奨学金求償債権の返済について再三にわたり請求を行ってきた旨の記載がある。

2 しかし、原告は、被告アルファから原告本人に対して、現実に認識可能な形で再三の請求が到達していたとは認識していない。

3 また、原告は長期間、住民票上の住所に現実には居住しておらず、当該住所に送付された書面が存在したとしても、原告本人がこれを現実に認識できたとは限らない。

4 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書にいう「再三にわたり請求」とは、具体的に、いつ、どのような方法で、どの住所又は連絡先に対して行われた請求を指すのか。

(2) 過去に書面を送付した場合、その送付日、送付先、送付方法、返戻の有無、到達確認の有無は何か。

(3) 過去に電話連絡を行った場合、その日時、架電先、通話又は伝言の相手方、通話内容又は伝言内容は何か。

(4) 実家又は親族方への連絡があった場合、被告アルファは、社名、担当者名、債権回収に関する用件、本件債務の存在を推知させる情報をどの範囲で伝達したのか。

(5) 被告アルファは、原告本人が過去の請求を現実に認識していたと判断する根拠を有しているのか。

(6) 到達確認不能な普通郵便又は本人以外への連絡を、「再三にわたり請求」又は「本日に至るまで支払いも連絡もない」と評価することが相当であると考え理由は何か。

(7) 本件督促状に「督促状(1)」との表示がある場合、当該表示は初回督促を意味するのか、それとも帳票

種別、書式番号、同封書類番号その他の意味であるのか。

(8) 仮に「督促状(1)」が初回督促を意味しない場合、同表示の具体的意味を明らかにされたい。

5 受託通知書の送付及び受託事実の表示に関する事項

1 本件通知書には、被告アルファが、先般、原告への受託通知書の送付により、被告 JEES から本件債権の管理回収業務を受託していることを連絡した旨の記載がある。

2 しかし、原告は、当該受託通知書を現実に受領し、認識した記憶を有していない。

3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書にいう「受託通知書」は、いつ作成され、いつ発送されたのか。

(2) 当該受託通知書の送付先住所はどこか。

(3) 当該受託通知書の発送方法は何か。

(4) 当該受託通知書について、返戻の有無、到達確認の有無は何か。

(5) 被告アルファは、原告本人が当該受託通知書を現実に認識していたと判断する根拠を有しているのか。

(6) 原告本人による受領又は認識が確認できない場合であっても、「受託通知書の送付により連絡しております」と記載することが相当であるとする理由は何か。

(7) 被告アルファのホームページで確認できるとされる委託関係は、被告 JEES から被告アルファに対する一般的な委託関係を示すものか、それとも原告個人に係る本件求償権の受託事実、受託範囲、弁済受領権限及び送金先口座の正当性を確認できるものか。

(8) ホームページ上で確認できる情報のみから、原告個人が、本件求償権について被告アルファが現に受託し、弁済受領権限を有し、指定口座への送金が被告 JEES に対する弁済として処理されることを確認できると考える理由は何か。

6 アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理に関する事項

1 本件通知書及び督促状では、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。

2 一方で、現実の送金先として指定されているのは、被告アルファ名義の銀行口座である。

3 原告は、債権回収会社が委託者のために弁済金を受領すること一般が直ちに違法であると主張するものではない。

4 しかし、本件では、被告 JEES の求償権であると表示されているにもかかわらず、送金先が被告アルファ名義口座であり、当該口座が被告 JEES のための弁済金を管理する口座であるのか、被告アルファ自身の一般口座であるのか、又は委託者弁済金の分別管理上どのような性質の口座であるのかが、債務者である原告からは明らかでない。

5 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書及び督促状に記載された被告アルファ名義口座は、被告 JEES のために収受される弁済金

を管理する専用口座又は分別管理口座であるのか。

(2) 当該口座が専用口座又は分別管理口座でない場合、被告アルファは、当該口座に入金された弁済金を自己財産とどのように区分して管理しているのか。

(3) 原告が当該口座へ送金した場合、その入金がどの時点で、どのように本件求償権に対する弁済として処理されるのか。

(4) 原告が当該口座へ送金した場合、当該弁済金はどのような手順で被告 JEES へ帰属又は送金されるのか。

(5) 当該弁済金について、元金、遅延損害金、費用、受託者報酬その他の項目への充当関係はどのように処理されるのか。

(6) 被告アルファは、指定口座が被告 JEES のための弁済金を受け入れる口座であること、及び当該送金が本件求償権への弁済として処理されることを、債務者である原告にどのように説明していたのか。

(7) 本件通知書及び督促状において、口座名義が単に被告アルファ名義であり、被告 JEES のための預り金口座又は分別管理口座であることを示す表示がないことについて、被告アルファは債務者に混乱を生じさせる可能性を認識していたか。

(8) 被告アルファは、公益財団法人である被告 JEES の求償権回収を受託するにあたり、弁済先口座の表示、分別管理、弁済充当関係について、通常の商事債権回収と異なる説明又は配慮を行っているのか。

(9) 行っている場合、本件でどのような説明又は配慮を行ったのか。

(10) 行っていない場合、その理由は何か。

7 信用状況等が悪化する旨の記載に関する事項

1 本件通知書には、被告アルファからの連絡を放置しても、請求が続くだけでなく遅延損害金が増加し、原告の信用状況等が悪化するばかりである旨の記載がある。

2 原告は、主要信用情報機関に関する開示情報上、本件求償権が登録されていることを確認していない。

3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書にいう「信用状況等」とは、具体的に何を指すのか。

(2) 当該記載は、信用情報機関への登録又は登録可能性を意味するのか。

(3) 当該記載は、法的手続、債務名義、強制執行、社内管理上の評価、又はその他の不利益を意味するのか。

(4) 被告アルファは、本件求償権について、CIC、JICC、KSC その他の信用情報機関への登録又は登録依頼を行っているのか。

(5) 行っていない場合、債務者が通常、信用情報機関における信用情報を想起し得る「信用状況等が悪化する」という表現を用いた理由は何か。

(6) 当該表現が、債務者に過大な不安又は誤認を生じさせる可能性について、被告アルファはどのように検討したのか。

8 話し合い、事情考慮及びカウンセリング方針との整合性

1 本件通知書には、被告アルファとしては原告との話し合いによる解決を考えていること、また、委託者の意向を踏まえ、返済についてできる限り債務者の事情等を考慮した対応を行っていることが記載されている。

2 一方で、本件では、原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由、請求額内訳、相談可能性、分割返済、返済猶予その他の選択肢について個別に説明することなく、普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求める通知がなされた。

3 そこで、被告アルファに対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 本件において、被告アルファは原告に対し、具体的にどのような事情確認を行ったのか。
 - (2) 本件において、被告アルファは原告に対し、どのようなカウンセリング又は話し合いの機会を提供したのか。
 - (3) 時効援用通知後、まず時効不成立理由や返済相談導線を案内するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めたことは、同社の話し合い及び事情考慮の方針とどのように整合するのか。
 - (4) 本件通知書及び督促状において、支払期限までに支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を記載したことは、債務者に冷静な検討機会を与えるものといえるのか。
 - (5) 原告が時効援用通知により正式な意思表示を行っていたにもかかわらず、これを話し合い又は相談の入口として扱わなかった理由は何か。
 - (6) 本件対応が、法務大臣許可を受けた債権回収会社としての適正な管理回収業務に該当する理由は何か。
-

9 必要に応じて人証調べの対象となり得る者

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の者について確認を要する可能性がある。

- (1) 本件通知書及び督促状の作成担当者。
- (2) 本件債権の管理担当者。
- (3) 消滅時効援用通知を受領又は処理した担当者。
- (4) 被告 JEES との連絡、報告又は協議を担当した者。
- (5) 時効援用通知後の対応方針を決定した者。
- (6) 本件通知書及び督促状における支払期限、送付方法、法的手続示唆、及びアルファ名義口座への送金指定を決定した者。
- (7) 被告アルファ名義口座への入金、分別管理、充当処理、被告 JEES への送金又は帰属処理を担当する者。

第6 被告公益財団法人日本国際教育支援協会に関する求釈明事項

1 原告の消滅時効援用通知の把握及び処理

1 本件督促状上、形式上の債権者又は委託者は、被告公益財団法人日本国際教育支援協会（以下「被告

JEES」という。)と表示されている。

2 原告は、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ債権回収株式会社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 被告 JEES は、原告が令和8年4月10日付で消滅時効援用通知を送付した事実を把握していたのか。
 - (2) 把握していた場合、いつ、誰から、どのような方法で報告を受けたのか。
 - (3) 把握していた場合、同通知を本件求償権に対する消滅時効援用通知として扱ったのか。
 - (4) 把握していなかった場合、債権回収会社である被告アルファに時効援用通知が届いたにもかかわらず、委託者である被告 JEES に共有されない運用であったのか。
 - (5) そのような運用が、委託者としての債権管理及び監督体制として相当といえるのか。
 - (6) 被告 JEES には、受託債権回収会社に時効援用通知、債務不存在の主張、異議申立て、弁護士通知又はこれらに準じる法的意思表示が届いた場合の報告基準、対応基準又は確認手順が存在するのか。
 - (7) 上記基準等が存在する場合、本件において当該基準等は遵守されたのか。
 - (8) 上記基準等が存在しない場合、被告 JEES は、自己の求償権について時効援用通知がなされた場合の委託者としての管理監督責任をどのように果たしているのか。
-

2 本件求償権の時効期間及び法的性質に関する認識

1 原告は、本件求償権について、旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるべきであり、平成30年11月27日の代位弁済日を起算点として、令和5年11月27日頃までに消滅時効が完成していると主張している。

2 被告 JEES がこれと異なる見解に立つ場合、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由、及び本件求償権の法的性質を明らかにする必要がある。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 被告 JEES は、本件求償権について何年の消滅時効期間が適用されると考えているのか。
- (2) 被告 JEES が10年の消滅時効期間を主張する場合、その法的根拠は何か。
- (3) 被告 JEES は、本件求償権について、旧商法522条に基づく商事消滅時効の適用がないと考えるのか。
- (4) 適用がないと考える場合、その理由は、被告 JEES が公益財団法人であることによるのか、機関保証制度の性質によるのか、代位弁済に基づく求償権の性質によるのか、又はその他の理由によるのか。
- (5) 被告 JEES は、本件求償権の時効期間に関する見解を、いつの時点で形成したのか。
- (6) 被告アルファによる本件通知書及び督促状の送付時点で、被告 JEES は当該見解を有していたのか。
- (7) 有していた場合、なぜ原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由を個別に説明しなかったのか。
- (8) 有していなかった場合、被告アルファはどのような法的確認に基づき、原告に対し、高額一括請求、短期限の支払又は連絡要求、及び法的手続示唆を行ったのか。
- (9) 被告 JEES は、本件求償権について、時効更新又は完成猶予事由が存在すると主張するのか。

(10) 存在すると主張する場合、その具体的な事由、発生日、根拠資料及び法的根拠は何か。

3 公益財団法人性、機関保証制度及び本件求償権の非商事性との関係

- 1 被告 JEES は公益財団法人であるが、原告は、被告 JEES が公益財団法人であること自体を争うものではない。
 - 2 しかし、本件で問題となるのは、被告 JEES の法人格そのものではなく、平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済により発生したとされる本件求償権が、どのような性質の事業又は取引から生じた債権であるかである。
 - 3 本件機関保証制度は、保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託等を伴う制度である。
 - 4 そこで、被告 JEES が、公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性を主張する場合には、以下の事項について釈明を求める。
 - (1) 被告 JEES が公益財団法人であることは、本件求償権の非商事性を当然に基礎づけるものとするのか。
 - (2) 公益財団法人である法人が行う行為又は取得する債権について、すべて商事性が否定されるものとするのか。
 - (3) そうでない場合、本件求償権について商事性が否定される具体的な理由は何か。
 - (4) 本件機関保証制度における保証料徴収、保証料算定、代位弁済、求償権行使、遅延損害金及び債権回収会社委託は、本件求償権の商事性又は非商事性の判断において、どのように位置付けられるのか。
 - (5) 被告 JEES は、本件求償権を、公益目的事業から生じた債権であるとするのか。
 - (6) その場合、保証料徴収、代位弁済後の一括求償、遅延損害金、債権回収会社委託及び法的手続の可能性は、当該公益目的事業の性質とどのように整合するのか。
 - (7) 被告 JEES が本件求償権について 10 年の時効期間を主張する場合、その主張は、被告 JEES の公益財団法人性又は機関保証制度の公益性を前提とするものか。
 - (8) 仮に公益財団法人性又は公益性を前提とする場合、被告 JEES は、本件求償権の回収方法についても、当該公益性に整合する透明性及び債務者保護を確保しているのか。
 - (9) 確保しているとする場合、本件において具体的にどのような透明性及び債務者保護上の配慮を行ったのか。
-

4 被告アルファへの委託、指示、承認及び監督

- 1 本件では、被告アルファが現実に通達書及び督促状を送付し、被告アルファ名義の銀行口座への一括送金を求めている。
- 2 一方、本件督促状上の債権者又は委託者は被告 JEES である。
- 3 したがって、本件通達書及び督促状の文面、送付方法、期限設定、請求額表示、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆について、被告 JEES がどのように関与し、被告アルファをどのように監督し

ていたのかを確認する必要がある。

4 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の文面を事前に確認していたのか。
 - (2) 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の送付方法として普通郵便を承認又は指示していたのか。
 - (3) 被告 JEES は、令和 8 年 6 月 17 日という支払期限を承認又は指示していたのか。
 - (4) 被告 JEES は、約 199 万円の一括送金要求を承認又は指示していたのか。
 - (5) 被告 JEES は、法的手続等を検討する旨の記載を承認又は指示していたのか。
 - (6) 被告 JEES は、被告アルファ名義口座への送金指定を承認又は指示していたのか。
 - (7) 上記事項が被告アルファの独自判断であった場合、被告 JEES は、被告アルファに対し、どの範囲まで独自判断を認めていたのか。
 - (8) 上記事項が両被告の合議又は標準運用によるものであった場合、その根拠となる委託契約、業務仕様、運用基準又はマニュアルは存在するのか。
 - (9) 被告 JEES は、債権回収会社委託後も、自ら掲げる個別対応方針、相談導線、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の制度案内が実際の督促態様に反映されるよう監督していたのか。
 - (10) 監督していた場合、本件においてどのような監督を行ったのか。
 - (11) 監督していなかった場合、その理由は何か。
-

5 アルファ名義口座への送金指定、弁済金管理及び被告 JEES の監督

- 1 本件通知書及び督促状では、本件求償権の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。
- 2 一方で、現実の送金先として指定されているのは、被告アルファ名義の銀行口座である。
- 3 原告は、債権回収会社が委託者のために弁済金を受領すること一般が直ちに違法であると主張するものではない。
- 4 しかし、本件では、被告 JEES の求償権であると表示されているにもかかわらず、送金先が被告アルファ名義口座であり、当該口座が被告 JEES のための弁済金を管理する口座であるのか、被告アルファ自身の一般口座であるのか、又は委託者弁済金の分別管理上どのような性質の口座であるのかが、債務者である原告からは明らかでない。
- 5 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。
 - (1) 被告 JEES は、本件通知書及び督促状に記載された被告アルファ名義口座について、どのような性質の口座であると認識しているのか。
 - (2) 当該口座は、被告 JEES のために収受される弁済金を管理する専用口座又は分別管理口座であるのか。
 - (3) 被告 JEES は、当該口座に入金された弁済金が、被告アルファ自身の財産とどのように区分管理されるかを把握しているのか。
 - (4) 把握している場合、その具体的な分別管理方法は何か。
 - (5) 把握していない場合、被告 JEES は、自己の求償権について収受される弁済金の管理を、委託者として

どのように監督しているのか。

(6) 原告が当該口座へ送金した場合、その入金、どの時点で、どのように本件求償権に対する弁済として処理されるのか。

(7) 当該弁済金は、どのような手順で被告 JEES へ帰属又は送金されるのか。

(8) 当該弁済金について、元金、遅延損害金、費用、受託者報酬その他の項目への充当関係はどのように処理されるのか。

(9) 被告 JEES は、被告アルファ名義口座への送金が、本件求償権に対する弁済として処理されることを、債務者である原告がどのように確認できているのか。

(10) 被告 JEES は、公益財団法人として本件求償権の公益性又は非商事性を主張する場合、弁済先が被告 JEES 名義口座ではなく、被告アルファ名義口座であることについて、公益性、透明性及び債務者保護との整合性をどのように説明するのか。

(11) 被告 JEES は、本件求償権の回収を委託するにあたり、被告アルファに対し、弁済先口座の表示、分別管理、弁済充当関係について、債務者に分かりやすく説明するよう指示又は確認していたのか。

6 相談テラス、個別対応方針及び時効援用通知後の対応との整合性

1 被告 JEES は、代位弁済後の返済、返済猶予、返済免除、返済プラン等について相談導線を設けている。

2 また、代位弁済後の返済方法について、本人からの連絡により個別に対応する旨の説明をしている。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 原告の時効援用通知は、本人からの正式な連絡又は意思表示として扱われたのか。

(2) 扱われなかった場合、その理由は何か。

(3) 本件において、原告に対し、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の案内を行ったのか。

(4) 行っていない場合、その理由は何か。

(5) 債権回収会社委託後は、被告 JEES の相談導線又は個別対応方針は適用されないのか。

(6) 適用される場合、本件においてどのように適用されたのか。

(7) 原告が時効援用通知により正式な意思表示を行った後、まず法的見解、時効不成立理由、請求額内訳又は相談可能性を説明するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めることは、被告 JEES の個別対応方針とどのように整合するのか。

(8) 被告 JEES は、時効援用通知後においても、債務者に対し、相談テラス、返済猶予、返済免除又は返済プラン相談等を案内する運用を有しているのか。

(9) 有している場合、本件でその運用が行われなかった理由は何か。

(10) 有していない場合、その理由は何か。

7 入口説明と出口実務の整合性

1 被告 JEES は、機関保証制度について、保証料、親族負担回避、自立的選択、所得連動返還方式との関係等を説明している。

2 一方で、代位弁済後には、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、一括請求、法的手続等の可能性が存在する。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、代位弁済後の求償権行使、一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、及び法的手続の可能性について、どの程度具体的に説明していたのか。

(2) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、代位弁済後の求償権について、消滅時効期間又はその法的性質をどのように説明していたのか。

(3) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、債権回収会社に委託された場合、債権回収会社名義の口座への送金を求められる可能性があることを説明していたのか。

(4) 「親族に負担をかけない」旨の説明と、本人と連絡が取れない場合に親族へ連絡する実務が存在する場合、その整合性をどのように説明するのか。

(5) 債権回収会社が親族へ連絡する場合、社名、担当者名、連絡先、債務又は債権回収を推知させる情報をどこまで伝達する運用なのか。

(6) 親族に法的請求をしないとしても、心理的負担又は事実上の支払援助圧力を生じさせ得ることを認識していたか。

(7) そのような負担を避けるため、どのような説明又は運用上の配慮を行っていたのか。

(8) 被告 JEES は、入口段階において公益性、自立支援、親族負担回避等を説明しながら、出口段階において、短期限の一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定、法的手続示唆等を行うことについて、機関保証制度の説明全体としてどのように整合すると考えているのか。

8 保証料及び機関保証制度の運用に関する事項

1 本項は、本件求償権の時効成否そのものを直接決する事項としてではなく、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事性の性質を主張する場合における背景事情、並びに被告らの権利行使及び督促態様が信義則上相当であったかを検討するための補助的確認事項である。

2 原告は、本項により、機関保証制度一般の適否を本件訴訟で正面から争うものではない。

3 しかし、被告 JEES が、公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性又は本件督促態様の相当性を主張する場合には、保証料徴収、保証料の算定方法、保証料の前払い構造、人的保証への変更不可、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託等の制度実態が、同主張とどのように整合するのかを確認する必要がある。

4 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 機関保証制度における保証料は、どの期間のリスク又は事務費用を前提として算定されているのか。

(2) 保証料の算定において、代位弁済後の求償不能リスク、回収費用、債権回収会社委託費用、遅延損害金等はどのように考慮されているのか。

(3) 保証料が返還期間分を含む前払い構造である場合、早期返還又は返還免除時に一部返戻があり得ることとの関係で、将来分の精算が制度上全く予定されていないといえるのか。

(4) 人的保証人が後から現れた場合であっても、機関保証から人的保証への変更を一律に認めない理由は何か。

(5) 上記取扱いは、被告 JEES が掲げる学生の経済的自立支援、保証料負担、公益目的とどのように整合するのか。

(6) 被告 JEES は、保証料徴収、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託という制度実態について、これを公益目的事業の一部と位置付けているのか。

(7) 公益目的事業の一部と位置付けている場合、その実態が本件求償権の非商事性を基礎づける理由は何か。

(8) 公益目的事業の一部ではないと位置付けている場合、本件求償権の法的性質及び時効期間をどのように説明するのか。

5 なお、原告は、上記事項をもって直ちに本件債権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。これらは、本件求償権の法的性質、公益性又は商事性、及び本件督促態様の信義則上の相当性を検討するための補助事情である。

9 必要に応じて人証調べの対象となり得る者

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の者について確認を要する可能性がある。

- (1) 被告アルファへの委託管理担当者。
- (2) 本件求償権の管理担当者。
- (3) 機関保証相談テラス又は返済相談に関する担当者。
- (4) 時効援用通知後の対応方針の決定に関与した者。
- (5) 被告アルファとの連絡、報告、協議又は承認を担当した者。
- (6) 被告アルファ名義口座への送金指定、弁済金管理、分別管理、充当処理又は被告 JEES への送金関係を把握又は監督する担当者。
- (7) 機関保証制度の保証料算定、制度説明、代位弁済後の求償実務又は債権回収会社委託方針を担当する者。

第7 被告両名を横断して確認すべき事項

1 情報共有及び対応方針の決定過程

1 本件では、原告の消滅時効援用通知を受領した主体、形式上の債権者又は委託者、現実に督促を行った主体、督促文面を作成した主体、送付方法及び支払期限を決定した主体、並びにアルファ名義口座への送金指定を決定した主体が必ずしも明確ではない。

2 したがって、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 原告の令和8年4月10日付消滅時効援用通知は、被告アルファから被告 JEES へ共有されたのか。

- (2) 共有された場合、その日時、方法、報告内容及び報告を受けた担当部署又は担当者是何か。
 - (3) 共有された場合、その後の対応方針は誰が決定したのか。
 - (4) 共有されなかった場合、なぜ、消滅時効援用という重大な法的意思表示が委託者である被告 JEES へ共有されなかったのか。
 - (5) 被告両名の間には、時効援用通知、債務不存在の主張、異議申立て、弁護士通知、又はこれらに準じる法的意思表示を受けた場合の報告基準、協議基準又は対応基準は存在するのか。
 - (6) 上記基準等が存在する場合、本件において当該基準等は遵守されたのか。
 - (7) 上記基準等が存在しない場合、被告両名は、時効援用通知後の対応方針をどのような根拠及び手順により決定しているのか。
-

2 本件通知書及び督促状に関する決定主体及び責任範囲

- 1 本件通知書及び督促状には、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円が表示され、令和8年6月17日を支払期限として、被告アルファ名義口座への一括送金が求められている。
 - 2 また、支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨の記載がある。
 - 3 そこで、以下の各事項について、それぞれ被告両名のいずれが判断したのか、又は両被告の合議若しくは標準運用により判断されたのかについて釈明を求める。
 - (1) 本件通知書及び督促状の文面。
 - (2) 普通郵便という送付方法。
 - (3) 令和8年6月17日という支払期限。
 - (4) 約199万円の一括送金要求。
 - (5) 被告アルファ名義口座への送金指定。
 - (6) 法的手続等を検討する旨の記載。
 - (7) 時効不成立理由、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由を個別に説明しなかったこと。
 - (8) 請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限、弁済金の管理及び充当関係を個別に説明しなかったこと。
 - (9) 相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談その他の相談導線を案内しなかったこと。
 - (10) 本件通知書における「再三にわたり請求」「支払いも連絡もない」「信用状況等が悪化する」等の記載。
-

3 時効援用通知後の法的確認体制

- 1 原告は、内容証明郵便及び配達証明により、正式に消滅時効援用通知を送付した。
- 2 被告らが本件求償権についてなお請求可能であると判断していたのであれば、当該判断の前提として、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由、本件求償権の法的性質について一定の確認がなされていたはずである。
- 3 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

- (1) 被告両名は、本件通知書及び督促状の送付時点で、本件求償権について消滅時効が完成していないとの見解を共有していたのか。
 - (2) 共有していた場合、その見解は、いつ、誰が、どのような資料又は法的検討に基づいて形成したのか。
 - (3) 被告 JEES と被告アルファの見解が一致していた場合、その一致はどのような協議又は確認により形成されたのか。
 - (4) 被告 JEES と被告アルファの間で時効期間又は時効成否に関する協議がなかった場合、被告アルファはどのような根拠に基づき本件督促を行ったのか。
 - (5) 被告らは、本件求償権について 10 年の消滅時効期間が適用されると考えるのか。
 - (6) 10 年の消滅時効期間が適用されると考える場合、その法的根拠は何か。
 - (7) 被告らは、本件求償権について旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されないと考えるのか。
 - (8) 適用されないと考える場合、その理由は、被告 JEES の公益財団法人性、機関保証制度の公益性、代位弁済に基づく求償権の性質、又はその他のいずれに基づくのか。
 - (9) 被告らは、時効更新又は完成猶予事由が存在すると主張するのか。
 - (10) 存在すると主張する場合、その具体的事由、発生日、根拠資料及び法的根拠は何か。
-

4 普通郵便、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆の複合性

- 1 原告は、普通郵便による督促一般が直ちに違法であると主張するものではない。
- 2 しかし、本件では、原告が内容証明郵便及び配達証明により時効援用通知を送付した後、被告らがこれに対して個別回答又は時効不成立理由の説明を行わず、到達確認不能な普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した点が問題となる。
- 3 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。
 - (1) 被告らは、原告が時効援用通知を送付していることを前提に、本件通知書及び督促状を送付したのか。
 - (2) 時効援用通知後に、時効不成立理由を説明しないまま、高額一括請求及び法的手続示唆を行うことが、債務者に混乱又は心理的圧迫を与え得ることを認識していたか。
 - (3) 普通郵便で送付した場合、実際の到達日によっては支払期限までの期間が著しく短くなることを認識していたか。
 - (4) 原告が実際に本件通知書及び督促状を確認した時点で、支払期限まで実質 2 日程度しか存在しなかったことについて、被告両名はどのように評価しているか。
 - (5) 到達確認不能な普通郵便による督促を、後に「再三の請求」又は「連絡がない」といった評価の基礎にすることが相当であると考えたのか。
 - (6) 本件において、原告が通知書及び督促状を受領しながら不誠実に無視したと評価する根拠があるのか。
 - (7) 時効援用通知後に、短期限の支払又は連絡を求めることが、債務承認又は時効利益放棄方向への心理的誘導となり得ることについて、被告両名はどのように検討したのか。

(8) そのような誤認又は心理的誘導を回避するため、被告両名はどのような措置を講じたのか。

5 アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理に関する横断的確認

1 本件通知書及び督促状では、本件求償権の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。

2 一方で、現実の送金先として指定されているのは、被告アルファ名義の銀行口座である。

3 原告は、債権回収会社が委託者のために弁済金を受領すること一般が直ちに違法であると主張するものではない。

4 しかし、本件では、被告 JEES の求償権であると表示されているにもかかわらず、送金先が被告アルファ名義口座であり、当該口座が被告 JEES のための弁済金を管理する口座であるのか、被告アルファ自身の一般口座であるのか、又は委託者弁済金の分別管理上どのような性質の口座であるのかが、債務者である原告からは明らかでない。

5 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書及び督促状に記載された被告アルファ名義口座は、被告 JEES のために収受される弁済金を管理する専用口座又は分別管理口座であるのか。

(2) 当該口座が専用口座又は分別管理口座でない場合、当該口座に入金された弁済金は、被告アルファ自身の財産とどのように区分して管理されるのか。

(3) 原告が当該口座へ送金した場合、その送金はどの時点で本件求償権に対する弁済として処理されるのか。

(4) 当該弁済金は、どのような手順で被告 JEES へ帰属又は送金されるのか。

(5) 当該弁済金について、元金、遅延損害金、費用、受託者報酬その他の項目への充当関係はどのように処理されるのか。

(6) 被告両名は、原告が被告アルファ名義口座へ送金することにより、当該送金が被告 JEES に対する本件求償権の弁済として処理されることを、原告がどのように確認できたと考えていたのか。

(7) 本件通知書及び督促状において、口座名義が単に被告アルファ名義であり、被告 JEES のための預り金口座又は分別管理口座であることを示す表示がないことについて、被告両名は債務者に混乱を生じさせる可能性を認識していたか。

(8) 被告 JEES が本件求償権について公益性又は非商事性を主張する場合、被告アルファ名義口座への送金指定という回収態様が、公益性、透明性及び債務者保護とどのように整合するのか。

(9) 被告 JEES と被告アルファとの間で、弁済金の分別管理、充当関係、被告 JEES への送金、受託者報酬の控除又は精算について、どのような契約、基準又は運用が存在するのか。

(10) 本件において、上記契約、基準又は運用はどのように適用されたのか。

6 「再三の請求」「受託通知書送付済み」「信用状況等が悪化する」との記載に関する横断的確認

1 本件通知書には、被告アルファが原告に対し、奨学金求償債権の返済について再三にわたり請求を行

ってきた旨の記載がある。

2 また、本件通知書には、被告アルファが先般、原告への受託通知書の送付により、被告 JEES から本件債権の管理回収業務を受託していることを連絡した旨の記載がある。

3 さらに、本件通知書には、連絡を放置しても、請求が続くだけでなく遅延損害金が増加し、原告の信用状況等が悪化するばかりである旨の記載がある。

4 これらの記載は、被告アルファが作成したものであるとしても、本件督促状上の債権者又は委託者は被告 JEES であるため、被告 JEES がこれらの記載内容を把握、承認又は監督していたかも問題となる。

5 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 本件通知書にいう「再三にわたり請求」とは、具体的に、いつ、どのような方法で、どの住所又は連絡先に対して行われた請求を指すのか。

(2) 被告 JEES は、上記「再三にわたり請求」との記載について、事前に把握、承認又は確認していたのか。

(3) 過去の請求が普通郵便、旧住所への送付、実家又は親族方への連絡等を含む場合、それらを本人に対する「再三の請求」と評価する根拠は何か。

(4) 本件通知書にいう「受託通知書」は、いつ、どの住所へ、どのような方法で送付されたのか。

(5) 当該受託通知書について、返戻の有無、到達確認の有無、原告本人による認識可能性をどのように確認したのか。

(6) 被告 JEES は、受託通知書の送付状況又は到達状況について、被告アルファから報告を受けていたのか。

(7) 本件通知書にいう「信用状況等が悪化する」とは、具体的に何を指すのか。

(8) 当該記載は、信用情報機関への登録又は登録可能性を意味するのか。

(9) 当該記載が信用情報機関への登録又は登録可能性を意味しない場合、債務者が通常、信用情報機関における信用情報を想起し得る「信用状況等が悪化する」という表現を用いた理由は何か。

(10) 被告 JEES は、本件通知書における「信用状況等が悪化する」との記載について、事前に把握、承認又は確認していたのか。

7 公益性、非商事性及び実際の回収態様との整合性

1 本件において、被告 JEES は公益財団法人であり、本件求償権について公益的又は非商事の性質を主張する可能性がある。

2 しかし、本件求償権は、保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託、被告アルファ名義口座への送金指定等を伴う制度的な保証・回収過程の中で行使されている。

3 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 被告らは、本件求償権について、公益的又は非商事の性質を有する債権であると考えているのか。

(2) 公益的又は非商事の性質を有すると考える場合、その根拠は何か。

(3) 保証料徴収、代位弁済後の一括求償、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指

定、及び法的手続示唆は、当該公益性又は非商事性とどのように整合するのか。

(4) 被告 JEES が公益財団法人であることは、本件求償権の非商事性を当然に基礎づけるものとするのか。

(5) そうでない場合、本件求償権について商事性が否定される具体的理由は何か。

(6) 被告アルファによる本件督促態様は、被告 JEES が主張し得る公益性又は非商事性と整合するものとするのか。

(7) 整合すると考える場合、その理由は何か。

(8) 整合しない部分がある場合、被告 JEES は委託者としてどのような監督又は是正措置を講じたのか。

(9) 被告らは、公益性又は非商事性を時効期間の判断において主張する一方で、回収実務においては通常の商事債権回収と同様の態様を採用することについて、法的性質及び信義則上どのように整合すると考えているのか。

8 公開説明、相談導線及び本件対応との整合性

1 被告 JEES は、代位弁済後の返済、返済猶予、返済免除、返済プラン等について相談導線を設けている。

2 また、被告アルファは、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている。

3 一方で、本件では、原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由、請求額内訳、相談可能性等を個別に説明することなく、普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求め、法的手続等を示唆する通知が行われた。

4 そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 被告らは、本件において、原告の時効援用通知を本人からの正式な連絡又は意思表示として扱ったのか。

(2) 扱わなかった場合、その理由は何か。

(3) 本件において、原告に対し、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談、分割返済、その他の相談可能性を案内したのか。

(4) 案内していない場合、その理由は何か。

(5) 債権回収会社委託後は、被告 JEES の相談導線又は個別対応方針は適用されないのか。

(6) 適用される場合、本件においてどのように適用されたのか。

(7) 被告アルファが掲げる話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮は、本件においてどのように実施されたのか。

(8) 時効援用通知後、まず法的見解や相談可能性を説明するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めることは、被告両名の公開説明とどのように整合するのか。

(9) 本件対応が、公益財団法人である被告 JEES の債権管理及び法務大臣許可を受けた債権回収会社である被告アルファの管理回収業務として相当である理由は何か。

9 必要に応じて確認を要する資料及び記録

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の資料又は記録について確認を要する可能性がある。

- (1) 被告 JEES と被告アルファとの間の本件求償権に関する委託契約書、業務仕様書、運用基準又はマニュアル。
 - (2) 原告の時効援用通知の受領記録、処理記録、被告 JEES への報告記録又は協議記録。
 - (3) 本件通知書及び督促状の作成記録、承認記録、発送記録、発送方法の選択理由に関する記録。
 - (4) 本件通知書及び督促状の文面について、被告 JEES が確認又は承認した記録。
 - (5) 本件求償権の時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由に関する被告両名の検討記録。
 - (6) 本件求償権の請求額内訳、元金、利息、遅延損害金、費用その他の計算根拠に関する資料。
 - (7) 被告アルファ名義口座の性質、分別管理方法、充当処理、被告 JEES への送金又は帰属処理に関する記録。
 - (8) 原告に対する過去の請求、受託通知書の送付、電話連絡、実家又は親族方への連絡に関する記録。
 - (9) 相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談その他の相談導線を本件において案内しなかった理由に関する記録。
 - (10) 被告 JEES が本件求償権について公益性又は非商事性を主張する場合、その根拠となる制度資料、内部検討資料又は法的見解。
 - (11) 被告アルファが本件督促態様について、法務大臣許可を受けた債権回収会社として相当であると判断した根拠資料又は内部検討資料。
-

10 必要に応じて人証調べの対象となり得る者

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の者について確認を要する可能性がある。

- (1) 原告の時効援用通知を受領又は処理した被告アルファの担当者。
- (2) 原告の時効援用通知について被告 JEES への報告又は協議を担当した被告アルファの担当者。
- (3) 被告アルファから報告を受けた被告 JEES の担当者。
- (4) 本件通知書及び督促状の文面、送付方法、支払期限、法的手続示唆、アルファ名義口座への送金指定を決定又は承認した者。
- (5) 本件求償権の時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由に関する判断に関与した者。
- (6) 被告 JEES と被告アルファとの委託契約、業務仕様、運用基準又は監督体制を担当する者。
- (7) 被告アルファ名義口座への入金、分別管理、充当処理、被告 JEES への送金又は帰属処理を担当する者。
- (8) 機関保証制度の制度説明、保証料算定、代位弁済後の求償実務又は債権回収会社委託方針を担当する者。
- (9) 相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談その他の相談導線の運用を担当する者。

(10) 本件における督促態様が、被告 JEES の公益性又は被告アルファの適正な債権管理回収業務と整合すると判断した者。

第8 補助的確認事項：保証料及び機関保証制度の運用に関する事項

1 本項の位置付け

1 本項は、本件求償権の時効成否そのものを直接決する事項としてではなく、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事性の性質を主張する場合における背景事情、並びに被告らの権利行使及び督促態様が信義則上相当であったかを検討するための補助的確認事項である。

2 原告は、本項により、機関保証制度一般の適否、公益財団法人制度一般の適否、又は奨学金制度一般の適否を本件訴訟で正面から争うものではない。

3 しかし、本件では、被告 JEES が平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済により取得したと主張する本件求償権について、原告は旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであると主張している。

4 これに対し、被告らが、被告 JEES が公益財団法人であること、又は機関保証制度が公益的制度であることを理由として、本件求償権の非商事性又は 10 年の消滅時効期間を主張する場合には、機関保証制度の実際の構造及び運用が当該主張とどのように整合するのかを確認する必要がある。

5 そのため、本項では、保証料徴収、保証料算定、保証料の前払い構造、人的保証への変更不可、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定等について、必要な範囲で確認を求める。

2 保証料の性質、算定及び徴収構造

1 本件機関保証制度においては、奨学金貸与額から保証料が差し引かれ、保証機関である被告 JEES に送金される構造が採られている。

2 当該保証料は、単なる任意の寄附又は無償の公益的負担ではなく、機関保証を利用するために奨学生が負担する金銭である。

3 したがって、被告 JEES が本件求償権について公益性又は非商事性を主張する場合には、保証料の性質、算定根拠及び徴収構造を明らかにする必要がある。

4 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 機関保証制度における保証料は、どの期間のリスク、事務費用、保証事業運営費又はその他の費用を前提として算定されているのか。

(2) 保証料の算定において、貸与月額、貸与期間、返還期間、貸与利率、代位弁済発生率、求償不能リスク、回収費用、債権回収会社委託費用等はどのように考慮されているのか。

(3) 保証料は、機関保証制度における対価、費用負担、リスク負担金、公益事業維持費、又はその他どのような性質の金員として位置付けられているのか。

(4) 被告 JEES は、保証料徴収を伴う反復継続的な機関保証事業について、公益目的事業の一部として位置付けているのか。

(5) 公益目的事業の一部として位置付けている場合、保証料徴収、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託及び法的手続の可能性は、公益目的事業の性質とどのように整合するのか。

(6) 公益目的事業の一部ではないと位置付けている場合、本件求償権の法的性質及び時効期間をどのように説明するのか。

3 保証料の前払い構造及び将来分精算との関係

1 機関保証制度における保証料が、返還期間又は将来の保証リスクを一定程度織り込んで算定されている場合、その金銭的性質は、本件求償権の商事性又は非商事性を判断する上で補助事情となり得る。

2 また、早期返還又は返還免除等の場合に保証料の一部返戻があり得るのであれば、保証料には将来分のリスク又は事務費用に対応する部分が含まれている可能性がある。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 保証料は、貸与期間中のみのリスク及び費用を前提として算定されているのか、それとも返還期間中のリスク及び費用を含めて算定されているのか。

(2) 保証料が返還期間中のリスク又は費用を含む場合、代位弁済、早期返還、返還免除その他の事情により、将来分のリスク又は費用が現実化しない場合の精算はどのように行われるのか。

(3) 保証料の一部返戻が制度上予定されている場合、その返戻はどのような法的性質及び計算根拠に基づくものか。

(4) 保証料の一部返戻制度が存在するにもかかわらず、本件において保証料又はその将来分の精算が全く問題とならないと考える場合、その理由は何か。

(5) 保証料の前払い構造及び一部返戻制度は、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事の性質を主張することと、どのように整合するのか。

4 人的保証への変更不可及び債務者の選択可能性

1 機関保証制度は、人的保証と対比される制度として説明される。

2 しかし、機関保証を選択した後に人的保証への変更が一律に認められない場合、保証料負担、代位弁済後の一括求償、遅延損害金及び債権回収会社委託といった出口実務との関係で、債務者の選択可能性及び説明の十分性が問題となり得る。

3 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 機関保証から人的保証への変更が一律に認められない場合、その理由は何か。

(2) 人的保証人が後から現れた場合であっても、機関保証から人的保証への変更を認めない理由は何か。

(3) 機関保証から人的保証への変更不可は、保証料徴収、将来分保証料、代位弁済後の求償、遅延損害金及び債権回収会社委託とどのように整合するのか。

(4) 機関保証選択時に、上記の変更不可、代位弁済後の一括求償、遅延損害金、債権回収会社委託、法的手続の可能性について、どの程度具体的に説明していたのか。

(5) 被告 JEES は、上記の制度構造について、学生の経済的自立支援、親族負担回避、保証料負担、公益目

的とどのように整合すると考えているのか。

5 代位弁済後の求償、遅延損害金及び債権回収会社委託

1 本件では、被告 JEES が平成 30 年 11 月 27 日に代位弁済を行い、本件求償権を取得したとされている。

2 代位弁済後、被告 JEES は原告に対して求償権を行使し、被告アルファへ管理回収業務を委託したとされている。

3 原告は、代位弁済後の求償権行使、遅延損害金及び債権回収会社委託一般が直ちに違法であると主張するものではない。

4 しかし、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事性の性質を主張する場合には、代位弁済後に、約 199 万円の一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆を行う実務が、当該公益性又は非商事性とどのように整合するのかを確認する必要がある。

5 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 被告 JEES は、代位弁済後の求償権行使を、公益目的事業の一部として位置付けているのか。

(2) 公益目的事業の一部として位置付けている場合、約 199 万円の一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆は、当該公益目的とどのように整合するのか。

(3) 公益目的事業の一部ではないと位置付けている場合、本件求償権の法的性質及び時効期間をどのように説明するのか。

(4) 被告 JEES は、債権回収会社委託後も、自らの公益性、個別対応方針、相談導線、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の制度案内が実際の回収態様に反映されるよう監督していたのか。

(5) 監督していた場合、本件において具体的にどのような監督を行ったのか。

(6) 監督していなかった場合、その理由は何か。

6 入口説明と出口実務の整合性

1 機関保証制度は、入口段階において、親族負担回避、自立的選択、保証料負担等の説明とともに案内される制度である。

2 一方で、出口段階においては、延滞、期限の利益喪失、代位弁済、一括求償、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続等の可能性が存在する。

3 したがって、被告 JEES が本件求償権の公益性又は非商事性を主張する場合には、入口段階における制度説明と、出口段階における実際の回収態様との整合性を確認する必要がある。

4 そこで、被告 JEES に対し、以下の事項について釈明を求める。

(1) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、代位弁済後の求償権行使、一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定、及び法的手続の可能性について、どの程度具体的に説明していたのか。

(2) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、代位弁済後の求償権について、消滅時効期間又はその法的性質をどのように説明していたのか。

(3) 機関保証制度加入時又は制度案内時に、債権回収会社へ委託された場合、債権回収会社名義の口座への送金を求められる可能性があることを説明していたのか。

(4) 「親族に負担をかけない」旨の説明と、本人と連絡が取れない場合に親族へ連絡する実務が存在する場合、その整合性をどのように説明するのか。

(5) 親族に法的請求をしないとしても、債権回収会社から親族方へ連絡が行われることにより、心理的負担又は事実上の支払援助圧力を生じさせ得ることを認識していたか。

(6) そのような負担を避けるため、どのような説明又は運用上の配慮を行っていたのか。

(7) 被告 JEES は、入口段階において公益性、自立支援、親族負担回避等を説明しながら、出口段階において、短期限の一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定、法的手続示唆等を行うことについて、機関保証制度の説明全体としてどのように整合すると考えているのか。

7 本項の確認事項の限界

1 原告は、本項記載の各事項のみをもって、直ちに本件求償権の不存在又は時効完成を基礎づけるものとは主張しない。

2 もっとも、被告 JEES が、本件求償権について公益財団法人性、公益目的、機関保証制度の公共性又は非商事性を主張する場合には、保証料徴収、保証料算定、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定等の制度実態との整合性が重要となる。

3 したがって、本項の確認事項は、本件求償権の法的性質、公益性又は商事性、及び被告らの権利行使又は督促態様の信義則上の相当性を判断するための補助事情として整理されるべきものである。

第9 統合的に見えてくる論点

1 本件における論点の相互関連性

1 以上を総合すると、本件では、単に本件求償権の存否又は時効期間のみならず、以下の事情が相互に関連している。

(1) 原告が、内容証明郵便及び配達証明により、令和8年4月10日付消滅時効援用通知を送付したこと。

(2) 被告アルファが、その後、普通郵便により、短期限、高額一括請求、アルファ名義口座への送金指定、及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付したこと。

(3) 被告らが、時効援用通知に対し、時効不成立理由、債権の法的性質、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額内訳、相談可能性等を個別に説明しなかったこと。

(4) 被告アルファが、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求めていること。

(5) 被告 JEES が、形式上の債権者又は委託者として表示されていること。

(6) 被告両名の間で、時効援用通知の共有、督促態様の決定、普通郵便の選択、期限設定、アルファ名義口座への送金指定、相談導線の案内を行わなかったこと等について、誰がどのように判断したのかが明確でないこと。

(7) 被告アルファ名義口座が、被告 JEES のために収受される弁済金を管理する専用口座又は分別管理口座であるのか、被告アルファ自身の一般口座であるのか、又は委託者弁済金の分別管理上どのような性質の口座であるのか、債務者である原告からは明らかでないこと。

(8) 被告 JEES が、個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等を掲げていること。

(9) 被告アルファが、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げていること。

(10) それにもかかわらず、本件では、原告の時効援用通知後に、まず説明又は相談導線の提示ではなく、短期限の高額一括請求、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆が行われたこと。

(11) 被告 JEES が、本件求償権について公益的又は非商事性の性質を主張する場合、保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定等の実態とどのように整合するのかが問題となること。

2 これらの事情は、本件求償権の時効成否に加えて、被告らの権利行使及び督促態様が、信義則、公益目的、適正な債権管理回収業務、及び被告らの公開説明との関係で相当であったかを判断する上で重要である。

2 本件における三つの整理軸

本件は、少なくとも以下の三つの整理軸により検討されるべきである。

1 時効及び本件求償権の法的性質

第一に、本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるのか、それとも 10 年の消滅時効期間が適用されるのかが問題となる。

この点については、被告 JEES が公益財団法人であることのみならず、本件求償権が保証料徴収、反復継続的な機関保証、代位弁済、求償権行使、遅延損害金及び債権回収会社委託を伴う制度から発生した債権であることを踏まえて判断される必要がある。

2 時効援用通知後の督促態様

第二に、原告が内容証明郵便及び配達証明により正式に消滅時効援用通知を送付した後、被告らが時効不成立理由を説明しないまま、普通郵便、短期限、高額一括請求、アルファ名義口座への送金指定及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付したことの相当性が問題となる。

この点は、被告らが本件求償権についてなお請求可能であると判断していたとしても、債務者に対する説明、混乱防止、心理的圧迫の回避、相談導線の提示、及び適正な債権管理回収業務との関係で検討される必要がある。

3 公益性又は非商事性主張と回収実態との整合性

第三に、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事性の性質を主張する場合、その主張が、実際の保証料徴収、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託、アルファ名義口座への送金指定、弁済金の分別管理、及び法的手続示唆と整合するかが問題となる。

公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を、本件求償権の時効期間や非商事性の根拠として主張するのであれば、同時に、その回収実務も、公益性、透明性、債務者保護及び信義則と整合するものである必要がある。

3 被告らに説明を求める必要性

- 1 本件では、被告らがどのような法的見解に基づいて本件求償権を請求しているのか、原告の時効援用通知後にどのような検討を行ったのか、被告 JEES と被告アルファの間でどのような情報共有、指示、承認又は監督が行われたのかが明らかでない。
 - 2 また、本件通知書及び督促状には、原告に対し高額一括請求及び法的手続示唆を行う一方で、時効不成立理由、請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限、アルファ名義口座への送金が本件求償権への弁済として処理される仕組み、及び相談可能性についての具体的説明がない。
 - 3 したがって、原告としては、被告らに対し、本件求償権の法的性質、時効期間、請求額内訳、時効援用通知後の処理、被告両名間の委託及び監督関係、アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理の関係、並びに督促態様の相当性について、釈明を求める必要がある。
-

第 10 現時点での原告の整理

1 本件求償権の時効について

- 1 原告は、本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであり、平成 30 年 11 月 27 日の代位弁済日を起算点として、令和 5 年 11 月 27 日頃までに同時効は完成していると考ええる。
 - 2 原告は、令和 8 年 4 月 10 日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。
 - 3 被告らがこれと異なる法的見解に立つのであれば、まず、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、及び本件求償権に旧商法 522 条が適用されない理由を具体的に説明する必要がある。
-

2 時効援用通知後の被告らの対応について

- 1 被告らが本件求償権についてなお請求可能であると考えるのであれば、原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、まず、本件求償権の法的性質、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額内訳、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限等を具体的に説明することが自然であったと考える。
- 2 しかし、本件では、そのような説明を経ることなく、到達確認不能な普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求め、さらに法的手続等を示唆する通知書及び督促状が送付された。
- 3 また、同通知書及び督促状においては、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES とされながら、現実の送金先として被告アルファ名義口座が指定されており、当該口座の性質、弁済金の分別管理、被告 JEES への帰属又は送金、及び本件求償権への充当関係が、債務者である原告からは明らかでなかった。
- 4 このような対応は、原告に対し、時効援用通知が無視されたのではないか、時効援用が無効であったのではないか、電話連絡又は返済相談をしなければならないのではないか、支払又は債務承認をしなければならないのではないか、また、アルファ名義口座への送金がどのように本件求償権への弁済として処理されるのか、といった混乱を生じさせ得るものである。

5 したがって、本件では、被告らの時効援用通知後の対応が、信義則、適正な債権管理回収業務、公益性、透明性及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが問題となる。

3 公益性又は非商事性主張との関係について

- 1 被告 JEES が、本件求償権について公益財団法人性又は機関保証制度の公益性を理由として非商事性又は10年の消滅時効期間を主張する場合、原告としては、当該主張と実際の制度運用及び回収態様との整合性を確認する必要があると考える。
 - 2 本件機関保証制度は、保証料徴収、保証料算定、反復継続的な機関保証、代位弁済、本人に対する求償、遅延損害金、債権回収会社への管理回収委託、アルファ名義口座への送金指定等を伴う制度である。
 - 3 そのため、公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性をもって、本件求償権の非商事性が当然に導かれるのか、また、仮に非商事性が認められるとしても、被告らの実際の回収態様が公益性、透明性及び債務者保護と整合するのかについて、被告らの具体的説明が必要である。
 - 4 原告は、上記事情のみをもって直ちに本件求償権の不存在を主張するものではないが、これらは、本件求償権の法的性質、商事性又は非商事性、並びに被告らの権利行使及び督促態様の相当性を判断するための重要な補助事情である。
-

4 確認の利益について

- 1 本件通知書及び督促状により、原告は、約199万円の一括支払を求められ、支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を通知された。
 - 2 さらに、被告アルファは、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求めている。
 - 3 被告らは、原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由、請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限、相談可能性、アルファ名義口座への送金が本件求償権への弁済として処理される仕組み等を個別に説明していない。
 - 4 したがって、原告の法的地位は現実には不安定化しており、本件債務不存在確認及び被告アルファによる請求、督促又は弁済受領要求の法律上の地位不存在確認を求める必要性が存在する。
-

5 本別紙の提出趣旨

- 1 原告は、本別紙記載の各事項について、裁判所の訴訟指揮を妨げ、又は争点整理を主導しようとするものではない。
- 2 本別紙は、原告が現時点で把握している資料及び事情をもとに、本件において確認を要すると考える事項を体系的に整理したものである。
- 3 原告は、裁判所の訴訟指揮に従い、不要又は過剰と判断される事項については、適宜整理、削除又は補正する意向である。
- 4 もっとも、被告らが本件求償権についてなお請求可能であると主張する以上、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限、被告両名間の情報共有及び監督関係、

アルファ名義口座への送金指定及び弁済金管理、並びに督促態様の相当性について、必要な範囲で釈明がなされるべきである。

以上